

DOCUMENTO 4: Comparsa di Costituzione e Risposta

TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per: Edilizia Veloce S.r.l., con l'Avv. Mario Rossi.

IN FATTO E IN DIRITTO La convenuta contesta tutto quanto ex adverso dedotto. Il ritardo nell'esecuzione delle opere non è imputabile all'appaltatore, bensì al comportamento del Committente. Quest'ultimo ha provveduto alla scelta delle finiture (pavimenti in parquet e marmi) solo in data 10/07/2024, ben oltre il termine di consegna teorico. Inoltre, si eccepisce che in data 05/06/2024, durante un sopralluogo, il sig. Marco Valeri autorizzava verbalmente l'appaltatore a sfiorare i termini di 30 giorni a causa delle forti piogge del mese di maggio che avevano rallentato l'asciugatura dei massetti. Pertanto, nessuna penale è dovuta.

CONCLUSIONI Rigettare integralmente la domanda attrice. In via riconvenzionale, condannare l'attore al pagamento del saldo residuo di € 10.000,00.

Roma, 15 Dicembre 2024 *Avv. Mario Rossi*